

TAR Roma, sez. 2T, decreto decisorio 06/09/2012, n. 16042

TAR
Decreto decisorio
6 settembre 2012

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 2T, decreto decisorio 06/09/2012, n. 16042

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 16042

Data del deposito : 6 settembre 2012

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

N. 16042/2012 REG.PROV.PRES.

N. 01946/1996 REG.RIC.

per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

rigetto domanda di trasferimento di gestione dello spaccio sito in roma via di porta san lorenzo dalla soc. mm distribuzione alla ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1946 del 1996, proposto da:

Soc Coop Dicral RI, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Nanni, con domicilio eletto presso Nicola Nanni in Roma, via della Giuliana, 73;

Considerato che, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 1, dell'allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del Codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

contro

- che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultimo citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, ferma restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell'interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104;

Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avv. Bruno Ceccarani, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;

P.Q.M.

nei confronti di

lo dichiara perento.

Dopolavoro Ferroviario;

Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 104 del 2010, restano a carico della parte che le ha sopportate.

Il presente decreto comporta la caducazione dei provvedimenti cautelari.

Il 06/09/2012

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Così deciso in Roma il giorno

IL SEGRETARIO

Il Presidente

Luigi Tosti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)